丽水远格阀门有限公司“4·18”一般高处坠落事故调查报告

丽水经济技术开发区管委会

2023年7月

目 录

一、项目基本情况…… 2

（一）临时棚基本情况…… 2

（二）临时棚审批情况…… 3

（三）临时棚搭建情况…… 3

（四）作业环境情况…… 4

（五）相关单位基本情况…… 5

（六）相关个人基本情况…… 6

二、事故发生经过…… 6

三、事故现场勘查调查情况…… 7

（一）勘查调查情况 …… 7

（二）安全管理情况…… 7

四、人员伤亡及直接经济损失…… 8

五、事故发生原因…… 9

（一）直接原因…… 9

（二）间接原因…… 9

六、事故责任认定和处理意见…… 11

（一）建议不予追究责任的人员…… 11

（二）建议给予追究责任的单位…… 12

（三）建议给予追究责任的个人…… 13

七、事故防范和整改措施…… 13

2023年4月18日9时54分，位于浙江省丽水经济技术开发区百仙路10号3号楼的丽水远格阀门有限公司在搭建临时棚时发生一起高处坠落事故，造成一人经医院抢救无效死亡。10时5分，丽水经济技术开发区综合执法部接事故报告，随即开展调查取证工作。

丽水经济技术开发区管委会（以下简称经开区管委会）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）的规定及丽水市人民政府的委托，成立了事故调查组。调查组由经开区管委会综合执法部（丽水市应急局开发区分局）、党群工作部（总工会）、经济促进部、公安分局等部门组成。

因该案件复杂，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关规定，经开区管委会于6月14日向丽水市人民政府请求延期提交事故调查报告，6月16日，丽水市人民政府同意延期至8月15日（延期60日）前提交事故调查报告。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查工作。依照安全生产法等法律法规，通过现场查勘、调查询问、调阅资料，查明了事故发生经过，分析了事故原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建

议。同时针对事故原因及暴露出来的问题提出防范及整改措施建议。

调查组认定，该起事故系作业人员未佩戴劳动防护用品，在未安装防坠落设施的高处进行作业，不慎踩空发生高处坠落事故，丽水远格阀门有限公司系该起事故的责任单位。

一、项目基本情况

（一）临时棚基本情况

丽水远格阀门有限公司（以下简称远格公司）为堆放生产过程中产生的铁屑废料，决定在租赁的厂房北门空地搭建一处临时棚（见图 1），该临时棚形状为梯形，呈一定角度



（图 1：4 月 18 日，临时棚搭建工作临近结束）

由南往北倾斜，较高一侧（南）临靠厂房，高约 7 米；较低一侧（北）临边，高约 6.5 米（见图 2）。基础框架使用镀锌钢管，顶部铺设彩钢瓦。



（图 2：临时棚呈一定角度倾斜）

（二）临时棚审批情况

远格公司征得厂房出租方浙江钜丰新材料有限公司（以下简称钜丰公司）法定代表人王某某同意后准备搭建前的准备工作。根据相关规定，该厂房建设单位钜丰公司应当向规划部门申请审批许可[1]，但实际未经审批通过。

（三）临时棚搭建情况

因远格公司法定代表人杨某某与自然人汪某某相识，遂安排公司生产负责人胡某某[2]与汪某某对接搭建事宜。胡某某与汪某某经过多次微信联系沟通，于 2023 年 3 月 31 日协商一致由汪某某负责搭建工作[3]。4 月 8 日至 13 日期间，汪

[1] 《浙江省城乡规划条例》第三十六条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线以及其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请核发建设工程规划许可证，但依照本条例规定申请核发乡村建设规划许可证的建设项目除外。
前款所称的其他工程建设，包括广场、停车场、绿化工程、城市雕塑、大中型户外广告固定设施、重要街道两侧建筑物外立面装修和法律、法规规定的其他工程建设。
该临时棚搭建前，建设单位钜丰公司未向规划部门申请取得建设工程规划许可证，属于未批先建。
[2] 胡某某，男，系远格公司三位股东之一，生产负责人。住址为河南省潢川村。
[3] 临时棚搭建总费用 75000 元。4 月 7 日，按照胡某某的指意，其妻子孙某某（远格公司财务）用个人银行账户向汪某某个人银行账户支付 20000 元临时棚搭建的定金。4 月 8 日，汪某某购买了材料。

某某陆续完成镀锌钢管、彩钢瓦等安装材料的采购，脚手架的拼装、自备电焊机、切割机等前期准备工作。4 月 13 日，汪某某带着邹某某[1]、吴某某[2]开始搭建工作。双方未签订书面协议。事发当天，搭建工作已接近完成。

（四）作业环境情况

现场有三套高约 6 米的移动式脚手架（见图 3），每套脚手架均存在站立平台拼装不完整的情况。临时棚顶部临边



（图 3：现场的脚手架）

未安装防高处坠落设施[3]，如防护网、栏杆等，未设置安全带、安全绳栓挂设施，如挂钩等。作业现场存在临时用电私拉乱接[4]，配电箱门缺失等情况（见图 4）。

[1] 邹某某，男，散工，住址为江西省抚州市乐安县，现住瓯北。受汪某某邀约一同前往远格阀门，协助汪某某开展临时棚搭建工作。

[2] 吴某某，男，散工，住址为福建省寿宁县，现住瓯北。受汪某某邀约一同前往远格阀门，协助汪某某开展临时棚搭建工作。

[3] 《坠落防护装备安全使用规范》（GBT 23468-2009）

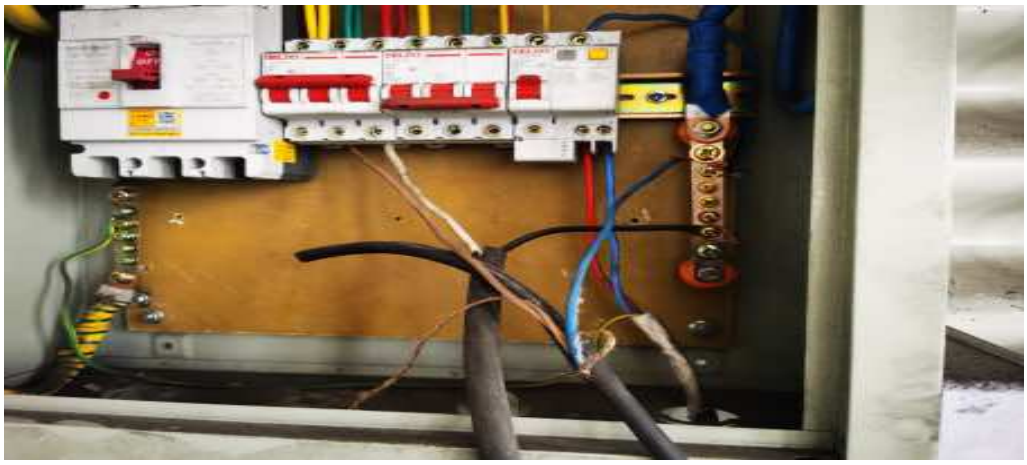
《固定式钢梯与平台安全要求第 3 部分-工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）4.1.1 距下方相邻地板或者地面 1.2m 及以上的平台、通道、或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

4.1.2 在平台、通道、或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。

5.2.2 在距基准面高度大于等于 2m 并小于 20m 的平台，通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于 1050mm。

[4] 《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）第 2.2.3 条之规定，为防止意外接触带电部分，可以采用电气设备结构与外壳，或将其装置在封闭的电气作业场中等直接接触保护技术。

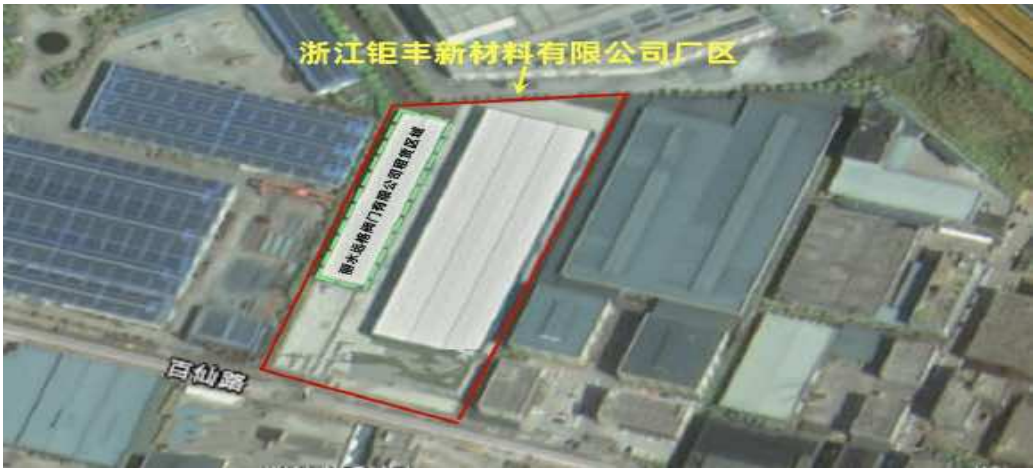
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第 7.2.1 条之规定，直敷布线应采用护套绝缘线；应按要求将电



（图 4：电线私拉乱接情况）

（五）相关单位基本情况

1.远格公司[1]，系一家租赁企业，成立于 2022 年 09 月 06 日，注册地位于浙江省丽水市莲都区南明山街道百仙路 10 号 3 号楼（见图 5）。公司法定代表人杨某某[2]，不参与



（图 5：远格公司厂区位置）

公司实际管理；公司生产负责人为胡某某，对公司进行日常

气线路穿 PVC 管敷设。

《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.2 移动使用的用电产品，应采用完整的铜芯橡皮套软电缆或护套软线作电源线；移动时，应防止电源线拉断或损坏。

[1] 经营范围包括一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；金属材料销售；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；机械设备研发；机械设备销售；数控机床制造；数控机床销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2] 杨某福，男，远格公司法定代表人。住址为浙江省温州市永嘉县瓯北。杨某峰系远格公司三位股东之一，平时大部分时间在温州，不参与公司生产管理，与汪某某相识。

管理。该公司主要从事阀门、五金产品的生产、销售、批发零售，注册资本壹仟万元整。

2.钜丰公司[1]，远格公司生产厂房出租方，成立于2019年8月7日，注册地位于浙江省丽水市莲都区南明山街道百仙路10号，法定代表人为王某某。该公司在百仙路10号建设有2幢厂房，1幢综合楼，无生产；该公司目前将厂房、综合楼用于出租。

（六）相关个人基本情况

汪某某[2]，男，34岁，户籍地甘肃省临洮县，现居住地温州市永嘉县，注册有一家个体工商户，系经营者；经营范围包括门窗加工销售。

此次临时棚搭建，汪某某以个人名义与远格公司协商一致。

二、事故发生经过

4月18日上午，汪某某、邹某某、吴某某通过脚手架攀爬至临时棚顶部，在无个体防护措施的情况下三人分工在不同位置进行彩钢瓦铺设作业。9时54分，在对一处缺口进行铺设作业的汪某某不慎从高处坠落至地面。

远格公司人员发现有人坠落后第一时间拨打了120，邹某某、吴某某听到声音后也通过脚手架下到地面。10时10

[1] 经营范围包括包装装潢其他印刷制品，新材料开发，软件开发，电子商务，阀门设计与制造；阀门、五金、管件、机械设备、服装、汽车配件的销售；国家允许的货物技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[2] 2016年07月11日，汪某某注册成立“永嘉县瓯北街道永斌门窗加工厂”，注册地位于永嘉县，法定代表人为汪某某。经营范围包括门窗加工销售。

分，救护车到达现场将汪某某送往医院治疗，邹某某、吴某某陪同前往。4 月 18 日 10 时 50 分许，汪某某经丽水市中心医院抢救无效死亡。

三、事故现场勘查调查情况

（一）勘查调查情况

事故地点位于远格公司生产车间北侧空地一处临时棚搭建现场。该临时棚临边处离地高约 6.5 米，事发时临边有一大一小两处缺口还未安装彩钢瓦。在大缺口处下方放置一套脚手架（高约 6 米，设有 3 层站立平台）供安装人员上下作业之用，每一层站立平台均未满铺；切割机等手持工具电线缠绕在脚手架上（见图 6）。

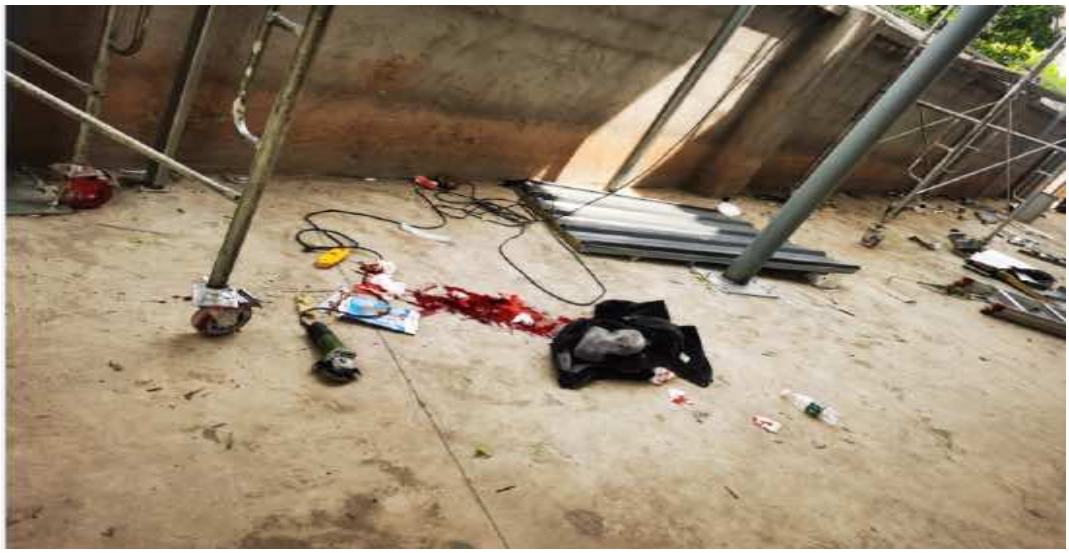


（图 6：事故现场）

在小缺口处下方地面有一摊血迹，一把切割机，一块彩钢瓦；切割机电线挂在临时棚顶部（见图 7）。

（二）安全管理情况

1.远格公司不能提供各项规章制度、操作规程；不能提



（图 7：事故现场）

供临时棚搭建相关协议；不能提供作外来作业人员安全教育培训、安全交底等记录；不能提供高处作业、临时用电作业审批记录；不能提供对临时棚搭建现场安全检查记录，未能及时制止违章作业的行为；作业现场安全管理缺失；没有督促、落实相应的防高处坠落措施。

2.钜丰公司不能提供临时棚搭建的审批许可证明；未与远格公司签订安全生产管理协议明确各自的管理职责；不能提供对远格公司的安全生产工作进行统一协调管理，定期开展安全检查的记录。

3.汪某某作为远格公司临时棚搭建负责人，安全意识淡薄，对作业环境风险认识不足，未在作业现场设置相应的防高坠设施，未监督包括自己在内的作业人员正确佩戴使用安全帽等个体防护用品。

四、人员伤亡及直接经济损失

事故造成一人死亡（死者汪某某）。死者善后工作已处

理完毕，事故造成直接经济损失62万元。

五、事故发生原因

（一）直接原因

1.作业环境不良，现场未设置防高处坠落防护网、栏杆等设施，未设置栓挂安全带、安全绳的设施。

2.汪某某未正确佩戴安全帽等个体护具在具有一定坡度且临边的高处铺设彩钢瓦，不慎发生坠落事故导致其死亡。

（二）间接原因

临时棚未批先建；远格公司规章制度、操作规程未建立；管理人员不具备管理能力；作业资格未审核、特殊作业未审批；教育培训未开展；风险未辨识、隐患未排查；对作业现场、人员失管；出租方未统一协调管理、未定期检查等因素是导致此次事故发生的间接原因。

1.该临时棚属于临时建筑物，依据《浙江省城乡规划条例》，作为使用单位的远格公司应当通过厂房建设单位钜丰公司向属地规划主管部门申请核发建设工程规划许可证方可开展建设施工。钜丰公司在知道远格公司因生产需要搭建临时棚，在未获得规划许可的情况下，默许远格公司的建设行为。

2.远格公司未建立安全风险双重预防、承包商管理、外来人员作业管理、高处作业、临时用电作业、事故隐患排查、

劳动防护用品等管理制度；未建立特种作业操作规程。

3.汪某某、邹某某、吴某某等人未取得高处作业、电工证[1]，不具备相应的安全知识及预防事故发生的处置能力。远格公司未将此次临时棚搭建存在高处坠落、触电等事故风险进行辨识；对汪某某等人在作业期间未使用安全带、安全绳，安全帽，对移动式脚手架未正确安装使用，对手持工具电线私拉乱接的事故隐患未及时采取措施予以消除。

4.远格公司未对外来作业人员开展安全生产教育培训以及安全交底；督促作业人员遵守操作规程不力，对未佩戴个体防护用具的行为仅口头提醒，未实际进行制止。

5.钜丰公司作为厂房建设单位，未获得临时建筑物搭建的规划许可；将厂房出租后，未按规定[2]与承租单位明确各自的安全生产管理职责，存在一租了之，以租代管。在远格不能有效落实安全生产主体责任的同时，钜丰公司也未能实施预防事故发生的第二道防线，未对远格公司定期开展安全检查，发现并督促消除事故隐患。

6.远格公司法定代表人杨某某，作为公司安全生产第一责任人，不参与公司实际管理。未建立全员安全生产责任制，

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。”
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全监管总局令（第30号）附件《特种作业目录》 1 电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。3 高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

未组织制定与公司相符的的规章制度、操作规程；未督促、检查外来作业人员违规作业的事故隐患并予以消除。

7.远格公司生产负责人胡某某，履行安全生产分管负责人职责，协助杨某福履行管理职责不力，未组织制定实施各项管理制度。对作业环境无防护措施，作业人员不安全行为未予以及时督促整改、制止[1]。

8.远格公司采购人员梁某某，上一任总经理[2]口头任命为兼职安全生产管理人员。其不具备安全生产管理相应的知识和能力，不清楚安管员相应职责，仅停留在口头提醒汪某某等人佩戴安全帽，未进一步加以制止。

六、事故责任认定和处理意见

（一）建议不予追究责任的人员

汪某某，临时棚搭建负责人，其自备安装工具及材料，组织人员开展安装、铺设作业，对现场作业及人员负有管理职责。汪某某安全意识淡薄，对作业现场存在高处坠落的风险认知不足，未在作业现场设置防护措施，如在框架上设置挂钩用于栓挂安全带、安全绳，在临边设置防坠网等；未能保证包括自己在内的现场作业人员正确佩戴使用安全帽，最终导致事故发生，致其死亡。汪某某对该起事故发生负有直接责任。

[1] 如设置防坠落护栏、网，设置安全带、安全绳栓挂设施，督促作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，对存在的违规行为及时制止。

[2] 杨某峰，杨某福之子，原为远格公司主要负责人，2023 年 1 月意外去世。之后，杨某福任命胡某某负责公司日常生产经营活动。

2023年7月26日，综合执法部、开发区公安分局、莲都区检察院依据《莲都区安全生产行政执法与刑事司法常态化联络机制》（莲检发一部字[2022]18号）进行会商，认为汪某某涉嫌重大责任事故罪[1]，但鉴于其在该起事故中死亡，建议不予移送司法机关追究其责任。

（二）建议给予追究责任的单位

1.远格公司安全生产主体责任落实不力，对外来作业人员管理缺失。未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未采取措施消除作业现场不符合安全条件的事故隐患；未落实特种作业、教育培训、个体防护用具等主体责任，系此次事故的责任单位，建议由应急管理部门依法调查处理。

2.钜丰公司作为厂房出租方，事发前未与承租方远格公司明确各自的安全生产管理职责，未对远格公司包括临时棚搭建期间的安全开展定期检查；远格公司临时棚搭建前，钜丰公司未向规划部门申请规划许可，建议相关部门对钜丰公司存在的行为依法调查处理。

（三）建议给予追究责任的个人

[1] 《中华人民共和国刑法(2020 修正)》第一百三十四条 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条 实施刑法第一百三十四条第一款规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

1.杨某某，远格公司法定代表人、安全生产第一责任人，未履行安全生产法定职责。未组织制定实施承包商、外来作业人员、特种作业、事故隐患排查等制度；未督促、检查公司的安全生产工作；对该起事故发生负有领导责任,建议由应急管理部门依法调查处理。

2.胡某某，远格公司生产、安全分管负责人，履行安全生产管理职责不力。未协助杨某福制定实施各项管理制度；未对存在高处坠落事故的风险进行辨识，未消除高处作业不符合作业条件的事故隐患，对该起事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门依法调查处理。

3.梁某某，远格公司兼职安管员。对汪某某等人未佩戴安全帽的行为仅停留在口头提醒，未进一步加以制止，对该起事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法调查处理。

七、事故防范和整改措施

（一）远格公司应深刻吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则落实整改。公司应结合实际建立全员安全生产责任制、规章制度、操作规程，并督促从业人员严格执行；落实教育培训、隐患消除、劳动防护用品使用；成立安全管理机构，提升主要负责人、安管员能力和水平。

（二）包括钜丰公司在内的所有生产经营单位将厂房用于出租的严格执行《安全生产法》规定履行相应职责。出租方、承担方因生产需要新增建筑物的依据《浙江省城乡规划

条例》规定向规划部门申请许可。

（三）综合执法部应摸清辖区一厂多租、厂中厂、园中园底数，督促签订安全生产管理协议，明确各自职责；督促出租方制定相应制度对承租方进行统一协调、管理，定期开展安全检查并记录。

（四）经开区安委办牵头，通过规划、建设、应急、综合执法等部门发文规范辖区内新增临时建筑物的监管。加强对未批先建的巡查力度，及时制止，坚决遏制类似事故的再次发生。